

[예상][04.01-1]성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단

【문제 4.1】

<사례>

甲은 乙에게 1 억 원을 대여하였다고 주장하며 소를 제기하고자 한다. 그런데 甲은 乙의 인적 사항을 정확히 알지 못하자, 평소 원한 관계에 있던 丙의 성명을 乙의 성명으로 기재하고 丙의 주소지를 피고의 주소로 기재하여 소장을 제출하였다. 소장 부분을 송달받은 丙은 자신은 甲과 아무런 채권채무 관계가 없으므로 당황하였으나, 일단 법정에 출석하여 피고로서 답변하고 소송을 수행하였다.

甲이 丙의 성명을 모용하여 소를 제기한 경우, 이 소송의 당사자가 누구인지 확정하는 기준에 대하여 판례의 태도를 중심으로 기술하고, 만약 丙을 상대로 판결이 선고되어 확정되었다면 丙이 취할 수 있는 구제 수단을 논하시오.